DOKUMENT UGOVORA O ZAKUPU

Ugovor o zakupu opreme

Ugovor br. **UGOVOR-2026-TEST** | Zakupac: **Golden Customer d.o.o.** | Datum: **2026-01-15**

UGOVOR O ZAKUPU

OPREME

br. UGOVOR-2026-TEST

Zaključen u Velikoj Moštanici, dana 15.01.2026 godine, između:

1. **MARINKOVIĆ-HOFMANN d.o.o.** sa adresom sedišta u Velikoj Moštanici, ulica Desetog Oktobra br. 3, **MB: 07775911, PIB: 101030495**, koga zastupa direktor Vlada Marinković (u daljem tekstu: **ZAKUPODAVAC**)

i

2. **Golden Customer d.o.o.** sa adresom sedišta u Zlatna ulica 15, 11000 Beograd, **MB: 11111111**, **PIB: 101010101**, koga zastupa Marko Markovic, (u daljem tekstu: **ZAKUPAC**)

(uz napomenu da su u Ugovoru oba ugovarača, Zakupodavac i Zakupac, u daljem tekstu zajednički označeni kao Ugovarači)

PREDMET UGOVORA

ČLAN 1.

Predmet ugovora je uređenje medusobnih prava, obaveza i odgovornosti u Ugovoru o zakupu opreme za automobilski servis na određeno vreme.

ČLAN 2.

PREDMET ZAKUPA, TRAJANJE ZAKUPA I ZAKUPNINA

2.1. Predmet zakupa je pokretnost, mašina - oprema za automobilski servis (u daljem tekstu: Predmet zakupa).

Opis mašine br. 1:

Marka i tip: HOFMANN MONTY 3300

24” smart speed EMP

Proizvođač: Snap On Equipment

Hofmann - Italija

Poreklo: Evropska unija

Opis mašine br. 2:

Marka i tip: HOFMANN GEODYNA

7340L

Proizvođač: Snap On Equipment

Hofmann - Italija

Poreklo: Evropska unij

Bliži podaci o Predmetu zakupa opisani su u Primopredajnom zapisniku koji je **Prilog broj 1.** i predstavlja sastavni deo ovog Ugovora.

2.2. Zakup se ugovara na period od **48 meseci** sa početkom od dana preuzimanja predmeta zakupa, u skladu sa ovim Ugovorom.

2.3. Zakupac je dužan da Zakupodavcu plaća Ugovorenu naknadu za korišćenje Predmeta zakupa (u daljem tekstu: Zakupnina). Ugovoreni iznos neto mesečne Zakupnine je **414,25evra.** Na ovaj iznos se obračunava PDV u skladu sa zakonom, tako da je bruto Zakupnina tj. Zakupnina sa PDV-om **497,10evra.** Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Mesečna obaveza plaćanja umanjuje se za iznos mesečnog zatvaranja avansa iz člana 13.2 ovog Ugovora.

2.4. Obaveza plaćanja zakupnine počinje od momenta preuzimanja Predmeta zakupa. Obaveza prestaje kada Ugovor istekne i kada je Predmet zakupa vraćen Zakupodavcu u stanju u skladu sa Protokolom o prihvatljivim stanjima za vraćanje Predmeta zakupa (u daljem tekstu: Protokol). Protokol je **Prilog br. 2** Ugovora i čini njegov sastavni deo. Zakupodavac će Zakupnine obračunavati za period celog meseca. U slučaju da obaveza plaćanja zakupnine nastane nakon prvog dana u mesecu, obračunaće se prva Zakupnina u adekvatnom iznosu, tj. srazmerno broju dana od dana preuzimanja Predmeta zakupa pa do poslednjeg dana u tom mesecu. Poslednja zakupnina se takođe obračunava po tom principu, od početka meseca u kom ističe ugovor pa do dana vraćanja Predmeta zakupa.

2.5. Osnovni elementi ovog ugovora: period meseci trajanja zakupa, iznos zakupnine, administrativni troškovi, iznos avansnog plaćanja zakupnine, i naknada štete za prevremeni raskid ugovora, kao takvi prikazani u okviru **Ponude** koja je **Prilog br. 3 Ugovora** i čini njen sastavni deo ovog Ugovora.

PRIMOPREDAJA PREDMETA ZAKUPA

ČLAN 3.

3.1. Zakupodavac se obavezuje da Zakupcu preda Predmet zakupa u ispravnom stanju na adresi koju je odredio Zakupac i to:

Radionica 2, Novi Sad

3.2. U slučaju da bez opravdanog razloga Zakupac odbije da preuzme predmet, smatraće se da je podneo zahtev za jednostrani raskid ugovora i dužan je da Zakupodavcu nadoknadi štetu u skladu sa članom 11.2 ovog Ugovora.

Odgovornosti Ugovarača u vezi Predmeta Zakupa

ČLAN 4.

4.1. Zakupodavac ne odgovara za materijalne nedostatke Predmeta zakupa, osim onih koje u potpunosti onemogućavaju upotrebu predmeta u skladu sa njenom namenom. Zakupodavac ne odgovara ni u slučaju da Predmet zakupa ne ispunjava očekivanja Zakupca.

4.2. Bez obzira na isključenje od odgovornosti za materijalne nedostatke, u slučaju da se takvi nedostaci pojave, Zakupac je dužan da Zakupodavca o tome obavesti bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u **roku od 5 dana** od dana kada ih primeti. U slučaju propuštanja ove obaveze, Zakupodavac ima pravo da od Zakupca potražuje naknadu štete koju usled tog propuštanja pretrpi.

PLAĆANJE ZAKUPNINE

ČLAN 5.

5.1. Zakupnina iz člana 2.3. ovog ugovora je fiksna zakupnina za sve vreme trajanja zakupa.

5.2. Zakupac zaključenjem ovog Ugovora potvrđuje da je od Zakupodavca primio **Pregled plana dospeća obaveza** koji je **Prilog br. 4 Ugovora** i čini njegov sastavni deo.

5.3. Zakupac je dužan da plaćanje zakupnine i svih ostalih obaveza prema Pregledu plaćanja izvrši na tekući dinarski račun Zakupodavca otvoren kod Procredit banke a.d. Beograd broj: **220-0000000021678-48**.

Zakupodavac će smatrati da je uplata izvršena onog dana kada su sredstva dostupna na računu Zakupodavca. Zakupnine dospevaju za naplatu jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec. Na dan dospeća, Zakupodavac će zakupcu izdati račun.

Dostavu računa Zakupodavac će vršiti pute e-pošte na adresu Zakupca:

gold@example.rs

koja je i navedena u privrednom registru.

I poštom na adresu: Zlatna ulica 15, 11000 Beograd

5.4. Uplate Zakupca, Zakupodavac će koristiti za namirenje svih obaveza koje među ovim ugovornim stranama postoje, ne ograničavajući se samo na ovaj ugovor, bez obzira na to šta je Zakupac odredio prilikom uplate, i to tako što će zatvarati potraživanja po vremenu dospelosti, a ukoliko su istovremeno dospela različita potraživanja prvo će biti zatvarana zatezna kamata, a zatim osnovno potraživanje.

5.5. Odsustvo očekivanih svojstava Predmeta zakupa, vođenje sudskih ili drugih postupaka i drugi razlozi u vezi sa Zakupcem, bez obzira na uzrok, kao i mogući prigovor Zakupca na mesečni obračun zakupnine i drugih troškova, ne mogu biti razlog neispunjenja obaveze plaćanja zakupnine.

KAŠNJENJE U PLAĆANJU

ČLAN 6.

6.1. U slučaju da Zakupac kasni sa plaćanjem Zakupnine, Zakupodavac može raskinuti ugovor i realizovati instrumente obezbeđenja.

6.2. U slučaju kašnjenja Zakupca sa plaćanjem svojih obaveza prema Zakupodavcu, Zakupac će biti zadužen za zateznu kamatu, u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati. Za iznos zatezne kamate, Zakupodavac će izdati račun Zakupcu. Pravom na naplatu zatezne kamate, ne dira se pravo Zakupodavca na naknadu štete nastale usled docnje. Ako je šteta koju je Zakupodavac pretrpeo zbog dužnikovog zadocnjenja veća od iznosa zatezne kamate, on ima pravo da zahteva razliku do pune naknade štete.

ODRŽAVANJE I UPOTREBA PREDMETA ZAKUPA

ČLAN 7.

7.1. Zakupac je dužan da Predmet zakupa koristi sa pažnjom dobrog privrednika. Predmet zakupa se može koristiti samo i isključivo u skladu sa svojom namenom. Zakupac odgovara za štetu prouzrokovanu korišćenjem Predmeta zakupa protivno Ugovoru ili nameni Predmeta zakupa, bez obzira da li je Predmet zakupa koristio sam Zakupac, lice koje radi po nalogu Zakupca ili drugo lice kome je on omogućio da koristi Predmet zakupa.

7.2 Zakupac je dužan da omogući ovlašćenom serviseru pristup Predmetu zakupa radi njegovog održavanja kada god za to postoji potreba.

7.3. Svako ponašanje Zakupca suprotno odredbama o održavanju i pažnji predviđenim ovim Ugovorom, kojima bi nastao rizik od isključenja Zakupodavaca iz garancije i/ili odgovornosti za materijalne nedostatke predmeta zakupa i/ili kojim se na bilo koji način Zakupodavcu nanosi šteta, daje pravo Zakupodavcu na raskid ovog Ugovora i pravo na naknadu štete.

OSIGURANJE PREDMETA

ČLAN 8.

8.1. Predmet Zakupa je osiguran adekvatnim imovinskim osiguranjem za sve vreme trajanja Ugovora o zakupu.

8.2. Premija osiguranja je uključena u iznos zakupnine i Zakupac nema dodatnih obaveza po osnovu imovinskog osiguranja Predmeta zakupa.

8.3. U slučaju ostvarenja osiguranog slučaja tj. štete na Predmetu zakupa Zakupac ima obavezu učešća u šteti (tzv. osiguravajuću franšizu) u visini od 10% utvrđene štete.

8.4. U slučaju da je Zakupodavac isključen iz osiguranja zbog postupanja Zakupca, Zakupac je dužan da nadoknadi celokupnu štetu Zakupodavcu.

Obaveza obaveštavanja i dozvola pristupa

ČLAN 9.

9.1. Zakupac je u obavezi da obavesti Zakupodavca o svim događajima i činjenicama u vezi sa Predmetom zakupa, što uključuje, sve kvarove ili neispravnosti na Predmetu zakupa i događaje kao što su: požar i neke druge opasnosti (udar groma, eksplozija i sl.), lom mašine, provalne krađe i razbojništvo.

9.2. Zakupac je dužan da obavesti Zakupodavca o svakoj promeni sedišta, odnosno prebivališta ili boravišta ili adrese za prijem pošte i obaveštenja.

9.3. Zakupac je u obavezi da od Zakupodavca traži saglasnost za svaku promenu mesta držanja Predmeta zakupa. U slučaju promene mesta držanja Predmeta zakupa, biće zaključen Aneks ovog Ugovora kako bi se ova izmena unela u odredbe Ugovora. Troškove promene mesta držanja Predmeta zakupa snosi Zakupac. Promenu mesta držanja Predmeta zakupa može da izvrši samo ovlašćeni serviser.

9.3. Zakupac se obavezuje da će obaveštavati Zakupodavca o svim statusnim promenama ili promeni vlasničke strukture.

9.4. Zakupac se obavezuje da će osobi ovlašćenoj od strane Zakupodavca omogućiti da u bilo koje doba pregleda Predmet zakupa, tako što će omogućiti neometan pristup Predmetu zakupa. U slučaju da Zakupac ne omogući pregled Predmeta zakupa, Zakupodavac ima pravo na raskid ugovora uz pravo na naknadu štete, kao i pokretanje krivičnog postupka zbog utaje Predmeta zakupa.

9.5. U slučaju da je mesto držanja Predmeta zakupa nije u vlasništvu Zakupca, Zakupac je u obavezi da obezbedi saglasnost vlasnika prostora u kome se drži Predmet zakupa za neometan pristup Zakupodavca za sve vreme trajanja Ugovora ili perioda do vraćanja Predmeta zakupa u državinu Zakupodavca.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

ČLAN 10.

10.1. Zakupac se obavezuje da na ime garancije za uredno izvršenje svih obaveza iz ovog Ugovora, Zakupodavcu preda pet (5) blanko solo menica. Zakupac je dužan da menice registruje u skladu sa Zakonom.

10.2. Zakupodavac primljene menice može upotrebiti u redovnom meničnom postupku, kao verodostojnu ispravu u izvršnom postupku, za naplatu dospelog neplaćenog duga, opomena, naplatu troškova osiguranja, troškove oduzimanja Predmeta zakupa, zatezne kamate na sva potraživanja, troškove oduzimanja i procene i za sva druga potraživanja na koja ima pravo u vezi sa ovim Ugovorom. Zakupac je izričito saglasan da Zakupodavac može menice primljene na ime obezbeđenja obaveza iz ovog Ugovora upotrebiti i za obezbeđenje obaveza iz svih drugih ugovora zaključenih sa Zakupcem, a sve menice izdate za obezbeđenje obaveza iz drugih ugovora može upotrebiti za obezbeđenje obaveza iz ovog Ugovora.

10.4. U slučaju da Zakupodavac iskoristi jednu ili više menica ili ovlašćenja za zaduženje računa, Zakupac je dužan da mu odmah po pozivu dostavi nove menice, u onom broju koji je Zakupodavac prethodne iskoristio. U slučaju da Zakupac odbije da dostavi nove menice ili ovlašćenja za zaduženje računa, takvo postupanje smatraće se za kršenje Ugovora i Zakupodavac je ovlašćen da raskine Ugovor uz pravo na naknadu štete.

10.5. Zakupac se obavezuje da će u periodu trajanja Ugovora, odnosno do konačnog izmirenja svih svojih ugovornih obaveza, na zahtev Zakupodavca bez odlaganja zameniti data sredstva obezbeđenja novim ili dostaviti i druge instrumente obezbeđenja, ako bilo koji od instrumenata obezbeđenja predviđenih ovim Ugovorom izgubi pravnu valjanost ili promeni vrednost tako da po opravdanom mišljenju Zakupodavca više ne pruža dovoljno obezbeđenje za obaveze Zakupca, ili ako se rizik održanja Ugovora na strani Zakupca poveća tako da dodatna obezbeđenja postanu neophodna.

Raskid ugovora

ČLAN 11.

11.1. Zakupodavac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u sledećim slučajevima:

1. Ako Zakupac daje ili je dao netačne podatke o sebi,
2. Ako Zakupac bez opravdanog razloga ne preuzme Predmet zakupa,
3. Ako Zakupac padne u docnju sa izmirivanjem novčanih obaveza iz ovog ugovora,

4. Ako je protiv Zakupca pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije ili ako Zakupac iz bilo kog razloga postane nelikvidan,
5. Ako Zakupac premesti svoje sedište u inostranstvo ili prestane da postoji,
6. Ako nastupe okolnosti koje prema oceni Zakupodavca ugrožavaju ispunjenje ugovora od strane Zakupca na način da neće biti u mogućnosti da redovno i na Ugovorom predviđen način ispunjava svoje obaveze,
7. Ako Zakupac bez prethodne pisane saglasnosti Zakupodavca zaključi ugovor o davanju Predmeta zakupa u podzakup ili na drugi način navrši neovlašćeno raspolaganje Predmetom zakupa,
8. Ako Zakupac ne omogući ovlašćenom predstavniku ili izabranom serviseru Zakupodavca da pregleda Predmet zakupa,
9. Ako Zakupac protivno članu 10 ovog Ugovora ne dostavi sredstva obezbedenja i/ili odbije da zameni iskorišćena sredstva obezbedenja ugovora i/ili na zahtev Zakupodavca ne dostavi nova sredstva obezbeđenja
10. Ako Zakupac na drugi način krši odredbe ovog Ugovora,
11. Iz drugih razloga predviđenih zakonom.

11.2. Zakupac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ako korišćenje Predmet zakupa više nije u njegovom najboljem interesu uz naknadu štete Zakupodavcu zbog neodržavanja Ugovora na snazi u ugovorenom trajanju (u daljem tekstu: Naknada štete).

Naknadu štete za neodržavanje Ugovora u ugovorenom trajanju utvrđuje se u visini od 20% od razlike iznosa svih ugovorenih zakupnina i plaćenih zakupnina od početka ugovora do dana podnetog zahteva za raskid ugovora, odnosno prema formuli:

Gde je:

Nk – Iznos naknade štete za prevremeni raskid

UZ – Iznos zbira svih zakupnina predviđenih Ugovorom

PZ – Iznos zbira svih plaćenih zakupnina do dana podnetog zahtava za raskid Ugovora

Ugovor će se smatrati raskinutim kada Zakupac pismeno obavesti Zakupodavca o svojoj nameri i izmiri obavezu naknade štete za neodražavanje Ugovora na snazi u ugovorenom trajanju.

Zakupodavac će po obaveštenju o nameri prevremenog raskida Ugovora izdati račun za Naknadu štete. Do izmirenja Naknade za štetu i vraćanja Predmeta zakupa u državinu Zakupodavca Zakupac će biti zaduživan za zakupninu.

11.3. Ugovarači, u svakom trenutku, mogu sporazumno raskinuti ovaj ugovor. U ovom slučaju Ugovarači su u obavezni da zaključe poseban sporazum kojim će regulisati obaveze (u vezi izmirenja dospelih zakupnina, Naknadu štete, troškove održavanja, vanrednog pregleda Predmeta zakupa, osiguranje i dr). Ovaj Sporazum može biti sačinjen samo u pisanom obliku, saglasnošću volja oba Ugovarača.

Vraćanje Predmeta zakupa

ČLAN 12.

12.1. Nakon isteka Ugovora ili prestanka iz drugog razloga, Zakupac je obavezan da vrati Predmet zakupa Zakupodavcu. Mesto i vreme vraćanja Predmeta zakupa određuje Zakupodavac. Sve promene na Predmetu zakupa koje služe samom Predmetu zakupa, a koje je Zakupac izvršio predstavljaju sastavni deo Predmeta zakupa i Zakupac nema pravo da od Zakupodavca traži naknadu po tom osnovu.

12.2. Ugovorači saglasno potvrđuju da su zaključili Protokol koji je sastavni deo Ugovora. Zakupac je saglasan da Predmet zakupa vrati u prihvatljivo stanje pre vraćanja Zakupcu, a ako to nije učinio dužan je da nadoknadi štetu Zakupodavcu u skladu sa Protokolom.

13.2. Sve troškove vraćanja Predmeta zakupa, u slučaju prevremenog raskida Ugovora iz bilo kog razloga, snosi Zakupac. U slučaju da je Ugovoru punom predviđenom trajanju i da je Predmet zakupa u stanju prihvatljivom prema Protokolu, troškove preuzimanja snosi Zakupodavac.

Avans uplata i administrativni troškovi

ČLAN 13.

13.1. Zakupac je dužan da pre preuzimanja Predmeta zakupa, uplati avansnu zakupninu prema Ponudi (Prilogu br. 3) u iznosu od **800,00evra** sa uračunatim PDV-om u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Na iznos primljenog avansa Zakupodavac ne obračunava i ne plaća kamatu.

13.2. Avansni deo uplate biće zatvaran za mesečni iznos od **100,00evra** sve do isteka ugovora. U slučaju prevremenog raskida ugovora iz bilo kog razloga, Zakupodavac će nezatvoreni iznos Avansa koristiti za izmirenje svih obaveza za koje Zakupac bude zadužen po ovom Ugovoru.

13.3. Zakupac je upoznat sa administrativnim troškovima izrade ovog Ugovora i svih njegovih priloga i Zakupca i u potpunosti je saglasan da ih nadoknadi. Ugovarači po ovom ugovoru utvrđuju administrativne troškove u neto iznosu od 50 evra bez PDV-a, odnosno bruto iznosu od 60 evra sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Administrativni troškovi obrade padaju na teret Zakupca i isti je dužan da ih uplati pre preuzimanja Predmeta zakupa.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 14.

14.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom kada ga potpišu obe ugovorne strane.

14.2. Ugovorne strane saglasne su da se svi rokovi određeni u ovom ugovoru smatraju razumnim i primerenim.

14.3. U slučaju spora u vezi sa ovim Ugovorom, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

14.4. Sve izmene i dopune ovog Ugovora moraju biti sačinjene u pisanoj formi, koja je uslov njihove punovažnosti.

14.5. Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovetna primerka, po dva (2) primerka za svaku ugovornu stranu.

UGOVARAČI

ZAKUPODAVAC

Marinković-Hofmann doo

_____

Vlada Marinković

ZAKUPAC

Golden Customer d.o.o.

_____

Marko Markovic